

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 05 DE MADRID

Pza. de Castilla, 1 , Planta 3 - 28046

Tfno: 914932080

Fax: 914932083

juzgadoinstruccion5madrid@madrid.org

43005600

NIG: 28.079.00.1-2023/0191108

Procedimiento: Diligencias previas 1193/2023

Delito: Impago de pensiones

NEGOCIADO AVR (914383536)

Denunciante: D./Dña. CRISTINA DIAZ ROMERO

Denunciado:

D./Dña. JUAN ANTONIO CHARNECO MATEOS

A U T O

La Ilma Sra MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. CARMEN
VALCARCE CODES

Lugar: Madrid

Fecha: 21 de junio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia de MADRID-ARGANZUELA-COMISARIA DE DISTRITO-ODAC, sobre el delito de Impago de pensiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal

SEGUNDO.- Conforme a lo previsto en los artículos 757 y 774, y no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado.

Vistos los preceptos indicados y los demás de pertinente y general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Incóense Diligencias. Dese parte de incoación al Ministerio Fiscal.

Practíquense las diligencias siguientes:

Óigase en declaración al/los perjudicado/s D./Dña. CRISTINA DIAZ ROMERO, instruyéndole/s de los derechos contenidos en el art. 110 de la LECrim;



hágasele/s el ofrecimiento de acciones del artículo 109 de la LEcrim. A tal efecto se señala el próximo día 11 DE JULIO DE 2023 a las 11.15 HORAS en la Secretaría de este Juzgado. Cítese haciéndole las prevenciones legales oportunas con requerimiento para que aporte extracto detallado de la cuenta bancaria.

Contra esta resolución cabe interponer **RECURSO DE REFORMA** y **SUBSIDIARIO DE APELACIÓN** dentro de los **TRES DÍAS** siguientes a su notificación, o bien, **RECURSO DE APELACIÓN DIRECTO** dentro de los **CINCO DÍAS** siguientes a la última notificación.

Lo acuerda y firma S.S^a. Doy fe.

El/La Juez/Magistrado-Juez

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se registran las presentes diligencias con el número Diligencias previas 1193/2023 en el Registro General. Doy fe.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento. Se recuerda asimismo, la necesidad del uso adecuado, pertinente y limitado a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (minimización de datos), sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial previstas en el artículo 560.1.10 de la LOPJ.



Este documento es una copia auténtica del documento Auto de incoación DIP (genérico) firmado electrónicamente por CARMEN VALCARCE CODES, ALBERTO TOMAS SAN JOSE CORS